

**II CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO
QUADRO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE PROVIMENTO EFETIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
PARAÍBA**

QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – NÍVEL SUPERIOR

DECISÃO SOBRE RECURSOS INTERPOSTOS

Questão 01 (para todos os cargos de nível superior)

Dois aspectos foram negligenciados no pedido de anulação da questão. Em primeiro lugar, o enunciado da questão, que remete explicitamente o candidato para considerar **as consequências** do, denominado pela autora, “estado de ignorância do brasileiro”. Em segundo, quatro assertivas apresentadas na questão recuperam, explícita ou implicitamente, o raciocínio argumentativo da autora para defender o seu ponto de vista: o de que o Brasil paga um preço muito alto devido à ignorância do seu povo. Todos os argumentos de autoridade (ver as citações no texto) de que a autora lança mão contribuem para dar uma maior sustentação à tese de que o Brasil está longe (mais de 30 anos, segundo dados da autora) de vir a “fazer parte” da chamada sociedade de conhecimento. Ademais, dizer “A probabilidade de o Brasil vir a fazer parte da sociedade de conhecimento é mínima” não significa negar a possibilidade de que o país venha a fazer parte daquela comunidade, mas apenas reconhecer o percurso argumentativo do texto, quer concordemos ou não com essa opinião. À parte o uso de elementos lingüísticos que evidenciam esse ponto de vista, é de observar que a autora apresenta essa possibilidade a partir de várias condições, atreladas a afirmativas que dão conta do atual estado de conhecimento do brasileiro (Ver, principalmente, linhas 6, 7, 8, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 e da linha 47 até o final do texto).

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

Questão 06 (para todos os cargos de nível superior)

O fato de haver duas alternativas idênticas (as letras **a** e **d**) não constitui motivo para a anulação da questão.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

Questão 08 (para todos os cargos de nível superior)

O reclamante tem razão quando afirma que a forma verbal “têm buscado” pode ser substituída por “buscaram”. Contudo, ele esquece que, do ponto de vista do aspecto verbal, o pretérito perfeito apresenta um aspecto conclusivo. Desse modo, tal substituição acarreta, no fragmento citado, **uma mudança de sentido**, visto que, naquele contexto, prevalece o sentido de uma ação decorrente no tempo (própria do aspecto verbal inconclusivo) e que se mantém até o presente, representada e mantida, naquela ocorrência, pela forma “têm buscado”. Portanto, o argumento apresentado não possui fundamento lingüístico capaz de invalidar a questão.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

Questão 09 (para todos os cargos de nível superior)

O reclamante esqueceu de analisar a expressão “senão quando” (ver Bechara, 1999) e considerou tão-somente o conectivo “quando”. Esse esquecimento o induziu ao erro.

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

Questão 16 (para todos os cargos de nível superior, exceto para as especialidades Análise de Sistemas (Programador) e Análise de Sistemas (Suporte))

Foi dado provimento a recurso dando conta que questão idêntica compôs prova de concurso público federal.

A questão foi anulada.

Questão 16 (para as especialidades Análise de Sistemas (Programador) e Análise de Sistemas (Suporte))

Não foi dado provimento ao recurso, com base nos seguintes argumentos.

Quanto às competências dos Centros de Apoio Operacional, a apresentação das propostas e sugestões ao Procurador Geral, para os fins dispostos nas alíneas do inciso I do art. 40, hão de ser interpretadas em consonância com os demais princípios que envolvem o Ministério Público. É imperioso afirmar que os princípios da unidade e indivisibilidade nos colocam na posição de não só propô-los, mas realizá-los. Até porque não é atribuição do Procurador Geral a realização de cursos, palestras e outros eventos, bastando observar o art. 15 da LOMP e todos os seus incisos, bem como o art. 63. Por fim, cabe ressaltar que os incisos II e IV do mesmo artigo 40, das atribuições dos Centros, revelam a necessidade de os Centros responderem pela **execução dos planos e programas das respectivas áreas especializadas** e, ainda, **estimulem a integração e o intercâmbio entre os órgãos de execução**. Tais situações podem acontecer quando o CAOP promove e realiza as políticas por si propostas, bem como realiza cursos e eventos para estimular o intercâmbio entre os órgãos de execução.

A alternativa “e” é a única que responde à questão, uma vez que os Centros de Apoio Operacional **não prestam auxílio aos órgãos de execução na instrução dos inquéritos policiais**, e sim, dos inquéritos civis.

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

Questão 17 (para todos os cargos de nível superior, exceto para as especialidades **Análise de Sistemas (Programador)** e **Análise de Sistemas (Suporte)**)

Foi dado provimento a recurso dando conta que questão idêntica compôs prova de concurso público federal.

A questão foi anulada.

Questão 18 (para todos os cargos de nível superior, exceto para as especialidades **Análise de Sistemas (Programador)** e **Análise de Sistemas (Suporte)**)

Não foi dado provimento a recurso dando conta que questão idêntica compôs prova de concurso público federal, pelas seguintes razões:

As alternativas “b” e “c” são distintas das encontradas no referido concurso público federal. A resposta correta para esta questão 23 é diferente da resposta à questão do outro concurso.

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

Questão 19 (para todos os cargos de nível superior, exceto para as especialidades **Análise de Sistemas (Programador)** e **Análise de Sistemas (Suporte)**)

Foi dado provimento a recurso dando conta que a questão abordava assunto não contemplado no programa.

A questão foi anulada.

Questão 20 (para todos os cargos de nível superior, exceto para as especialidades **Análise de Sistemas (Programador)** e **Análise de Sistemas (Suporte)**)

Foi dado provimento a recurso dando conta que questão idêntica compôs exercício prático de revisão divulgado por curso de informática na Internet.

A questão foi anulada.

Questão 22 (para todos os cargos de nível superior, exceto para a especialidade **Assistência Judiciária (Direito)**)

A própria interessada demonstrou o seu erro. Ora, são **terras devolutas da União aquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei**, nos termos do art. 20 da C.F./88.

Por conseguinte, nem **todas** as terras devolutas pertencem à União. A reclamante, inclusive, transcreve o art. 26 da Lei Fundamental, que afirma incluir-se, entre os bens dos **Estados**, as **terras devolutas não compreendidas entre as da União**.

Observe-se que a alternativa não estabelece qualquer ressalva ou detalhamento. Refere-se às terras devolutas, expressamente, de forma genérica.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

Questão 27 (para a especialidade **Assistência Judiciária (Direito)**)

Pretende-se a anulação da questão, sob o argumento de que a afirmativa I, ao contrário do gabarito oficial, estaria errada, haja vista que as antecipações de tutela sempre necessitam da provocação do autor. Todavia, equivocam-se os impugnantes, posto que se trata do instituto da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional alusivo às obrigações de fazer e não fazer, que contém disciplina específica no CPC, em seu art. 461. No citado dispositivo, ao contrário do dito no art. 273 daquele diploma, que trata da antecipação nas obrigações de pagar, é possível sim a concessão de provimento liminar, *ex officio*, conforme permissão constante do “caput” do art. 461, reiterada no seu parágrafo quinto.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

Questão 29 (para todos os cargos de nível superior, exceto para a especialidade Assistência Judiciária (Direito))

A teoria geral dos contratos é a mesma tanto para os contratos privados como para os contratos públicos de que são espécies os contratos administrativos e os acordos internacionais. Todavia, os contratos públicos são regidos por normas e princípios de direito público. É a aplicação do **regime jurídico público e a participação da Administração, derogando normas de Direito privado, sob a égide do direito público, que tipifica o contrato administrativo.**

Portanto, não são as cláusulas contratuais, consideradas isoladamente, que diferenciam os contratos aqui enfocados. Em princípio, todo contrato é negócio jurídico bilateral e comutativo, isto é, realizado entre pessoas que se obrigam a prestações mútuas e equivalentes em encargos e vantagens. Apenas, no contrato administrativo, a **submissão ao regime jurídico de direito público é que marca e diferencia o contrato administrativo do contrato privado, nos termos da mais abalizada doutrina.**

Por outro lado, o recorrente deveria ter anexado ao seu petitório cópia da bibliografia por ele citada, a fim de se verificar o contexto em que a afirmativa foi expressa. Ainda mais por se tratar de obra relativamente estranha ao meio acadêmico, elaborada por professores de cursos preparatórios para concursos. Em regra, tais obras tendem à simplificação, visto que se direcionam a um público extremamente diversificado.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

Questão 33 (para a especialidade Assistência Judiciária (Direito))

Pede-se aqui a anulação, apontando que a questão conteria outra alternativa correta, qual seja a alternativa “b”, que sustenta estarem as questões ditas prejudiciais como integrantes do gênero das questões preliminares ao julgamento.

Ocorre que as questões preliminares e as questões prejudiciais não se confundem na sistemática do CPC. As primeiras estão elencadas no art. 301 daquele Código e dizem respeito às matérias exclusivamente processuais, podendo levar à resolução do processo, sem o julgamento do mérito. As outras, nos arts. 469, III, e 470, podendo acarretar no julgamento de mérito, desfavorável ao autor, caso acatadas pelo órgão julgador.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

Questão 34 (para todos os cargos de nível superior, exceto para a especialidade Assistência Judiciária (Direito))

O recurso é pobre na justificativa, limitando-se o autor a transcrever um conceito, afirmando, ainda, que outras alternativas poderiam estar corretas, na sua opinião, a exemplo da opção “a”.

O reclamante deveria verificar que, na obra citada, há uma diferença importante entre “governo” e “administração”. **Governo é instância decisória**, cujos atos se manifestam através dos poderes do Estado (legislativo, executivo, judiciário). **Administração**, por outro lado, tem um **caráter instrumental**, definindo-se como o complexo de órgãos que realizam as decisões tomadas pelo Governo de forma **concreta**, a fim de atender às necessidades públicas.

Assim sendo, deve-se distinguir **função administrativa** de **função política**, esta própria das esferas governamentais e sem subordinação jurídica direta, ao contrário daquela, sempre sujeita a regras jurídicas superiores.

A Administração Pública, portanto, não deve ser confundida com qualquer dos poderes estruturais do Estado. Para ser compreendida, é necessário pôr em destaque a **função administrativa em si**, e não o Poder em que ela é exercida.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

Questão 36 (para a especialidade Engenharia Civil)

Foi dado provimento ao recurso. O gabarito oficial preliminar indicou a alternativa “b” como resposta à questão. Foi verificado que a alternativa “a” também está correta.

Passam a ser consideradas como resposta tanto a alternativa “a” como a “b”.

Questão 36 (para a especialidade Ciências Contábeis)

Foi dado provimento ao recurso, no sentido de considerar como única resposta correta a alternativa “d” e não a alternativa “a” indicada no gabarito oficial preliminar..

Passa a ser considerada como a única resposta correta a alternativa “d”.

Questão 38 (para a especialidade Odontologia)

Quando a radiografia apresenta uma imagem radiolúcida, estritamente em esmalte, significa que, geralmente, **não existe cavitação, e essa lesão deverá ser preservada ou monitorada.** A questão está correta considerando que:

- ✓ As evidências radiográficas de lesão não implicam necessariamente em restauração;
- ✓ A imagem radiolúcida demonstra apenas a perda mineral e não a quebra da superfície, que caracteriza uma cavidade;
- ✓ Os estudos científicos mostram que a lesão instalada nesse nível (apenas em esmalte), geralmente, não produz cavitação;
- ✓ Inexistindo cavitação não se deve fazer nenhum tipo de tratamento restaurador no elemento dentário, sendo o referido tratamento apenas recomendado quando a imagem radiolúcida atingir a metade interna da dentina, tendo em vista que as pesquisas científicas mostram que a presença dessa imagem, nessa região (metade interna da dentina), significa que geralmente existe cavitação;
- ✓ A utilização do flúor e a motivação do paciente para os cuidados preventivos devem ser indicados, bem como a monitorização da lesão por parte do profissional;
- ✓ A progressão das lesões cariosas proximais é um processo lento e elas podem ficar inalteradas durante longos períodos de tempo;
- ✓ Procedimentos invasivos são considerados iatrogenia, nesse caso.

(BURNETT JR. ; CONCEIÇÃO – Citados no livro **DENTÍSTICA - SAÚDE E ESTÉTICA, do Professor Ewerton Nocchi Conceição, 2000**)

((PITTS; RIMMER, 1992; LUNDER, VON DER FEHR, 1996) – Citados por SILVA et al, no livro **DENTÍSTICA – FILOSOFIA, CONCEITOS E PRÁTICA CLÍNICA** do Professor Adair Luiz Stefannelo Busato, 2005)

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

Questão 38 (para a especialidade Arquitetura)

Foi dado provimento ao recurso. A questão apresenta erro de digitação na tabela para preenchimento das lacunas, com inversão das palavras “lugares” e “assentos” na segunda e terceira coluna, respectivamente, e no enunciado da questão não houve referência à Norma ABNT NBR 9050, válida a partir de 21.10.1994, nem à norma vigente ABNT NBR 9050, válida a partir de 30.06.2004.

A questão foi anulada.

Questão 42 (para a especialidade Engenharia Civil)

No recurso, o reclamante afirma que o assunto Instalações de Água Quente está fora do programa.

O item do programa “Instalações elétricas e **hidrossanitárias**” (grifo posto) engloba as Instalações de Água Quente. É o que se verifica na bibliografia abaixo, bem como em programas de disciplinas do Curso de Engenharia Civil de Universidades Federais.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS de Archibald Joseph Macintyre: trata Instalações de Água Quente como instalações hidráulicas.

A ARTE DE EDIFICAR do SindusConSP. No item 7.2 - Hidráulica, Sanitária e de Gás - encontra-se o subitem 7.2.7 – Água Quente.

Programa da Disciplina 1703130 – Instalações Hidráulicas e Sanitárias – Curso de Engenharia Civil - Centro de Tecnologia – UFPB.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

Questão 42 (para a especialidade Ciências Contábeis)

O recurso não foi provido. A banca contra-argumentou:

Na Contabilidade geral não se registram “atos administrativos”, registram-se “fatos administrativos”, desde o advento da Lei nº 6.404/76. A partir daí, caíram em desuso os registros das chamadas contas de compensação.

Os “atos e fatos administrativos” somente são registrados na Contabilidade Pública, tendo como base a LOA, pois é um ato administrativo que poderá ou não acontecer em sua totalidade.

A Demonstração das Variações Patrimoniais somente existe na Contabilidade Pública, pois que na Contabilidade Privada as demonstrações, conforme Resolução CFC nº 686, de 14/12/90 e art. 176, da Lei nº. 6.404/76, são:

- I - balanço patrimonial;*
- II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;*
- III - demonstração do resultado do exercício;*
- IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.*

FORTES (2005: 229) ensina:

1.6. LEGISLAÇÃO

A Contabilização dos atos e fatos administrativos, bem como a elaboração dos Balanços e Demonstrativos Contábeis, orçamentários e financeiros obedecem às normas gerais e estatuidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000”.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

Questão 44 (para a especialidade Odontologia)

A questão se refere às propriedades do cimento ionômero de vidro convencional que são capazes de caracterizá-lo como um bom selador marginal, o que, indiscutivelmente, é a principal característica para o material ser considerado o melhor “substituto” da dentina. A questão está correta considerando que:

- ✓ Os materiais restauradores estão sujeitos às alterações térmicas que ocorrem na boca. Essas mudanças de temperatura podem provocar alterações dimensionais nos materiais restauradores com conseqüências negativas na interface dente/restauração;
- ✓ O cimento de ionômero de vidro convencional apresenta um valor de coeficiente de expansão térmica mais próximo da estrutura dental, quando comparado aos demais materiais restauradores e associado a sua capacidade adesiva é capaz de proporcionar um bom vedamento marginal das restaurações;
- ✓ As alterações dimensionais da dentina e do cimento ionômero de vidro, frente às variações de temperatura na cavidade oral, ocorrem praticamente da mesma forma;
- ✓ Quando o material e a estrutura dental possuem similaridade do coeficiente de expansão térmica, a formação de fendas marginais é minimizada, impedindo a conseqüente invasão bacteriana;
- ✓ A biocompatibilidade é uma característica do cimento ionômero de vidro, porém não tem relação com o bom vedamento marginal do material.

(OSHIMA; CONCEIÇÃO - Citados no livro **DENTÍSTICA - SAÚDE E ESTÉTICA**, do Professor Ewerton Nocchi Conceição, 2000)

(RUSSO – Citada no livro **DENTÍSTICA RESTAURADORA – RESTAURAÇÕES DIRETAS** do Professor Narciso Garone Neto, 2003)

(SOARES et al. - Citados no livro **DENTÍSTICA – FILOSOFIA, CONCEITOS E PRÁTICA CLÍNICA** do Professor Adair Luiz Stefannelo Busato, 2005)

Mantida a alternativa “e” como única resposta para a questão.

Questão 45 (para a especialidade Arquitetura)

Não foi dado provimento ao recurso, considerando-se o que segue:

A caixa sifonada é uma peça que impede o retorno dos gases contidos nos esgotos para os ambientes internos dos ambientes.

Os ambientes externos àqueles com esgotamento sanitário excluem os internos com esgotamento sanitário, como quarto, banheiro, área de serviço e demais dependências.

A alternativa letra “c” afirma que a caixa sifonada impede o retorno dos gases contidos no esgoto para o exterior da construção.

A função da caixa sifonada é proteger a instalação contra a entrada de insetos e roedores, devido ao fecho hídrico, recolher as águas provenientes da lavagem dos pisos e **impedir o retorno dos gases contidos nos esgotos para os ambientes internos dos compartimentos.**

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

Questão 45 (para a especialidade Ciências Contábeis)

Foi dado provimento ao recurso, que alega a inexistência da “*classificação da Receita e Despesa quanto à afetação do orçamento*”.

A questão foi anulada.

Questão 46 (para a especialidade Engenharia Civil)

Foi dado provimento aos recursos que apontam a alternativa “d” como a correta.

Passa a ser considerada como única resposta correta a alternativa “d”.

Questão 47 (para a especialidade Ciências Contábeis)

O reclamante sustenta que a resposta indicada no gabarito oficial preliminar está errada, alegando que no balanço orçamentário o resultado orçamentário positivo é demonstrado na coluna Diferenças. O recurso foi improvido com base na seguinte argumentação:

O Resultado Orçamentário positivo, também chamado de superávit, é demonstrado através da seguinte fórmula:

$$Receita Executada (RE) > Despesa Executada (DE)$$

Assim sendo, o resultado orçamentário positivo ou superávit deverá ser apresentado na coluna da Despesa Executada, conforme destaca FORTES (2005:361) “superávit orçamentário – é representado pela diferença, a maior, entre a Receita e a Despesa realizada. Esta diferença (superávit) será da execução do referido Balanço”.

Na coluna “Diferença”, constam os valores das diferenças da Receita Prevista com a Receita Executada e da Despesa Fixada com a Despesa Executada.

Tudo de acordo com o anexo 12 da Lei nº 4.320/64, conforme citado por SLOMSKI (2003: 149) e por ANDRADE (2002: 252).

Mantida a alternativa “c” como única resposta para a questão.

Questão 48 (para a especialidade Odontologia)

A cunha interproximal não deve ser realizada **quando ocorre hiperplasia gengival generalizada**. A questão está **correta** considerando que:

- ✓ Embora tenha sido apresentada uma posição contrária à recomendação da cunha interproximal, quando há invasão do espaço biológico, no livro do Professor Luis Narciso Baratieri, esta não é a única alternativa aceita cientificamente, inclusive pode estar obsoleta, uma vez que a referência bibliográfica citada data de 1989, e uma evolução considerável da Odontologia tem sido observada, especialmente da Dentística, onde novos conceitos são introduzidos e antigas filosofias estão sendo contestadas;

- ✓ Em caso de dentes com invasão do espaço biológico, o procedimento deverá ser executado associado à osteotomia, conforme recomenda CUEVA, citado no livro **DENTÍSTICA - SAÚDE E ESTÉTICA, do Professor Ewerton Nocchi Conceição, 2000;**
- ✓ Ao analisar as demais opções de respostas, verifica-se que a alternativa "d" não deixa dúvidas quanto à coerência com o enunciado da questão, tendo em vista que a cunha interproximal consiste de um minirretalho, indicada em **procedimentos localizados**, não sendo recomendada para tratar a hiperplasia gengival **generalizada**;
- ✓ Como a questão 48 não é do tipo de respostas múltiplas, não existe a possibilidade de ter mais de uma opção correta, sendo a letra "d" a correta
- ✓ A cunha interproximal também deverá ser indicada em dentes onde a realização do contorno adequado da restauração não é possível, tendo em vista que essa retração cirúrgica deve ser adotada como forma de conveniência para facilitar os procedimentos de preparo e restauração de cavidade classe II subgengival.

Mantida a alternativa "d" como única resposta para a questão.

Questão 48 (para a especialidade Arquitetura)

O recurso foi provido considerando-se o que segue:

Agregados de perlita, devidamente combinados com cimento Portland e água, produzem uma argamassa leve com inúmeras aplicações na área de isolamentos térmicos e acústicos permanentes.

O baixo fator "K" (coeficiente de condutividade térmica), aliado à incompressibilidade da Perlita, de natureza inorgânica, permite a obtenção de concretos e argamassas isolantes térmicos e acústicos para várias finalidades;

As pranchas de Perlita expandida podem ser aplicadas sobre a estrutura da parede como recobrimento, em paredes duplas ou por baixo de um material de acabamento interno;

Ocorreu, na terceira afirmativa da questão, um erro de digitação onde o texto correto deveria ser "A fibra de madeira e a perlita **são** usados para diminuir o peso do reboco e aumentar a resistência ao fogo";

Desse modo, nenhuma das alternativas apresentadas seria resposta à questão.

A questão foi anulada.

Questão 50 (para a especialidade Arquitetura)

Não foi dado provimento ao recurso, considerando-se a seguinte argumentação:

Os fatores, de um modo geral, a serem considerados na seleção, projeto e instalação de um sistema de ar-condicionado são:

- **Desempenho** _ eficiência, custo inicial e custo da vida útil do sistema.
- **Fontes de combustível e força** necessárias e os meios para o fornecimento e armazenagem.
- **Flexibilidade do sistema.**
- **Exigências de espaço** para o equipamento mecânico e o sistema de distribuição.
- **Controles necessários de ruído e da vibração.**

Esses fatores podem ser resumidos na eficácia da utilização da capacidade do sistema, conforme está na alternativa "e".

A alternativa "c" está incorreta porque está incompleta, uma vez que uma decisão deste tipo não deve, de forma nenhuma, se resumir apenas na avaliação do espaço disponível.

Mantida a alternativa "e" como única resposta para a questão.

Questão 50 (para a especialidade Medicina)

Foi dado provimento ao recurso, no sentido de mudança da alternativa de resposta.

Passa a ser considerada como única resposta correta a alternativa "c".

Questão 51 (para a especialidade Medicina)

Foi dado provimento ao recurso, no sentido de mudança da alternativa de resposta.

Passa a ser considerada como única resposta correta a alternativa "e".

Questão 51 (para a especialidade Psicologia)

A reclamante afirma que a alternativa "e" seria a resposta correta para a questão, isto é, seriam verdadeiras todas as hipóteses de penalidades citadas na questão.

No entanto, são verdadeiras apenas as três primeiras penalidades citadas, que estão em conformidade com o art 21 do Código de Ética Profissional do Psicólogo.

As penalidades constantes nos itens IV e V da questão estão em desacordo com o referido art. 21. No item IV o prazo de suspensão do exercício profissional está incorreto e, no item V, é prevista a cassação do exercício profissional por deliberação do CFP, quando o Código prevê a cassação ad referendum do Conselho.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

Questão 52 (para a especialidade Assistência Judiciária (Direito))

Não foi dado provimento aos recursos com base na seguinte argumentação:

Após tortuosas e confusas argumentações, nas quais os autores, sem qualquer êxito, procuram desesperadamente impor pontos de vista equivocados, não se compreende que, ao transcrever conceitos relativos ao **poder de polícia**, não tenham ainda percebido que tal poder busca **salvaguardar o interesse da coletividade** e não, como procuram alegar, o “interesse da administração ou do Estado” como consta na alternativa questionada.

Ao se admitir a tese proposta pelos candidatos, estar-se-ia legitimando o chamado “Estado Policial”, de índole totalitária, que busca submeter o interesse da coletividade às razões do próprio Estado. Constitui uma verdadeira aberração aplicar tal conceituação ao Estado Democrático de Direito.

Por outro lado, dois dos candidatos afirmam expressamente que a alternativa a ser assinalada seria a letra “e”. De início, não compreenderam a expressão “lastro constitucional”. Ora, o exercício da atividade administrativa configuradora do poder de polícia ou de qualquer outro poder administrativo só adquire legitimidade se a **lei** em que se apoiar tiver guarida constitucional. Se a lei for **inconstitucional** – e isto se aplica a qualquer lei – ilegítimos serão os atos praticados pela Administração. Como diria o Prof. Carvalho Filho: “...só há, portanto, poder de polícia legítimo na medida em que legítima é a lei que lhe dá suporte”.

Confundir algo tão óbvio e elementar com questões relativas aos **atributos** do ato administrativo, como o faz um dos recorrentes é um equívoco atroz. E, pior, o faz de forma incisiva e eloqüente, o que é absolutamente lastimável.

Mantida a alternativa “b” como única resposta para a questão.

Questão 53 (para a especialidade Análise de Sistemas (Suporte))

O recurso considera errada a resposta apresentada no gabarito oficial preliminar e aponta possibilidade de mais de uma alternativa correta, alegando que faltou a especificação da tecnologia.

A banca argumenta que, de fato, ao não especificar a tecnologia, a opção correta seria o modem externo convencional que é ligado ao computador através da porta serial COM. Qualquer outro tipo de modem externo que utiliza tecnologia de banda larga, ao ser citado, deve ser acompanhado do nome da tecnologia empregada; por exemplo: modem externo adsl, cable modem, etc. Portanto, a não especificação destas tecnologias não impediria a identificação da resposta correta, porque o termo **modem externo** faz referência direta à interface RS-232.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

Questão 54 (para a especialidade Engenharia Civil)

Foi dado provimento aos recursos, com base na seguinte argumentação:

Houve um problema de digitação em uma das informações da tabela, referentes às atividades e as distâncias (folgas) mínimas que devem existir na atividade em questão e as imediatamente anteriores, deixando a questão sem resposta.

A questão foi anulada.

Questão 57 (para a especialidade Ciências Contábeis)

O reclamante insinua que houve artifício da banca elaboradora para confundir os candidatos. Fundamenta o seu argumento com base numa “resolução” da questão na qual encontra o valor da promissória $N = - 25.000$, quando deveria ser $N = 25.000$.

O candidato encontrou esse valor negativo para N porque usou uma fórmula incorreta, $A = N + D$, em vez da correta, que é $N = N - D$.

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

Questão 58 (para a especialidade Odontologia)

Os questionamentos referem-se aos itens III, IV e V da questão.

A banca argumenta o que segue:

- ✓ É amplamente divulgado na literatura científica que o ângulo cavo superficial oclusal não deverá ser biselado em restaurações com resina composta em dentes posteriores, uma vez que esse procedimento irá produzir uma espessura fina de resina composta nessa região, que será facilmente fraturada, causando degradação nas margens da restauração, com conseqüente infiltração marginal (**CONCEIÇÃO**, no livro **DENTÍSTICA - SAÚDE E ESTÉTICA, 2000**;

PORTO et. al no livro **DENTÍSTICA – LASER** de **CARDOSO; GONÇALVES, 2002**); **TURBINO** no livro **DENTÍSTICA – LASER** de **CARDOSO; GONÇALVES, 2002**)

- ✓ Embora o recurso tenha sido acompanhado de cópia do livro do Professor Luis Narciso Baratieri, que trata da recomendação do ilustre mestre da Dentística para a utilização preferencial de matrizes transparentes pré-formadas, associadas às cunhas plásticas nas restaurações classe II com resina composta, verifica-se que esse entendimento era o correto em épocas passadas. O núcleo reflector produzido pelas cunhas plásticas transparentes era importante quando ainda se acreditava que as resinas compostas contraíam em direção à fonte de luz. Todavia, já foi bastante difundido que as resinas compostas fotopolimerizáveis não se contraem em direção à fonte luminosa (**VERSLUIS**, et al. citados por **PORTO et. al** no livro **DENTÍSTICA – LASER** de **CARDOSO; GONÇALVES, 2002**; **LOPES; ARAÚJO JR; BARATIERI**, no livro **DENTÍSTICA – FILOSOFIA, CONCEITOS E PRÁTICA CLÍNICA** do **PROFESSOR ADAIR LUIZ STEFANNELO BUSATO, 2005**);
- ✓ As cunhas anatômicas de madeira deverão ser a primeira opção nas restaurações classe II com resina composta, tendo em vista que são mais macias, o que favorece a sua acomodação no espaço interproximal, sem lesar o ligamento periodontal, além de permitir uma maior facilidade para a individualização (**DUARTE JR et al** no livro **DENTÍSTICA – LASER** de **CARDOSO GONÇALVES, 2002**);
- ✓ As matrizes transparentes facilmente se amassam, são mais espessas que as metálicas e mais flexíveis, dificultando a sua adaptação nas superfícies proximais;
- ✓ A matriz metálica pré-contornada ultrafina e parcial, associada a um anel metálico, é a mais recomendada atualmente por propiciar um pequeno afastamento interdental, com conseqüente confecção de um ponto de contato e um contorno mais adequados;
- ✓ As matrizes metálicas universais podem ser empregadas, após serem brunidas sobre um bloco de papel, para possibilitar a restauração adequada do contorno proximal, principalmente em cavidades MOD ou quando houver dificuldades de adaptação ou inserção das matrizes pré-contornadas.

(**LOPES; ARAÚJO JR; BARATIERI**, no livro **DENTÍSTICA – FILOSOFIA, CONCEITOS E PRÁTICA CLÍNICA** do **Professor Adair Luiz Stefannelo Busato, 2005**);

Mantida a alternativa “d” como única resposta para a questão.

Questão 60 (para a especialidade Psicologia)

A reclamante afirma que a alternativa “a” não pode ser a resposta correta. Alega, citando Chiavenato, que a captação de pessoas envolve tanto o recrutamento quanto a seleção de recursos humanos.

Considere-se, porém, que Chiavenato, ao final do texto citado, salienta as diferenças entre as duas atividades: (...) o recrutamento é uma atividade de atração, divulgação e de comunicação(...) e a seleção, ao contrário, uma atividade de escolha, de classificação e de decisão(...)

No enunciado da prova, não há qualquer alusão às atividades de escolha, classificação e de decisão, próprias da seleção. Ao invés disso, a questão atém-se ao conceito de captação de pessoas, cujo sentido denotativo é o de atração, portanto de recrutamento.

Mantida a alternativa “a” como única resposta para a questão.

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2007

Prof. João Batista Correia Lins Filho

Presidente da COPERVE